

차례

제2편 강제집행

14. 배당절차	3
가. 총설	3
나. 배당요구	3
(1) 배당요구의 의의	3
(2) 배당요구를 하지 않아도 당연히 배당에 참가할 수 있는 자	4
(가) 이증경매신청인	4
(나) 첫 경매개시결정등기 전에 등기된 가압류채권자	4
(다) 첫 경매개시결정등기 전에 등기된 우선변제권자	5
(라) 종전 등기기록상의 권리자	6
(3) 배당요구를 하여야 배당을 받을 수 있는 자	6
(가) 집행력 있는 정본을 가진 채권자	7
(나) 첫 경매개시결정등기 후에 가압류를 한 채권자	8
(다) 민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자	9
(라) 조세 기타 공과금채권	11
(마) 대위변제자의 배당요구	11
(바) 배당요구할 수 있는 채권자의 채권이 압류된 경우 그 압류를 배당요구로 볼 것인지의 문제	12
(4) 배당요구의 방식	12
(5) 배당요구할 수 있는 때	15
(가) 시기(始期)	15
(나) 종기	15
(6) 배당요구할 수 있는 채권	15
(가) 집행채무자에 대한 채권일 것	15
(나) 이행기가 도래한 채권일 것	16
(7) 배당요구에 대한 집행법원의 조치	17
(가) 접수	17
(나) 배당요구의 통지	18
(8) 배당요구의 효력	19

(9) 배당요구서 부제출(일부 배당요구)의 효과	20
(10) 배당요구의 철회	21
다. 계산서의 제출	21
(1) 계산서 제출의 최고	21
(2) 계산서 제출 최고의 방식	22
(3) 계산서 제출의 최고를 받을 채권자	22
(4) 계산서의 방식 및 제출시기	23
(5) 계산서 제출 및 부제출의 효과	24
라. 배당받을 채권자	25
(1) 배당요구의 종기까지 경매신청을 한 압류채권자의 채권	25
(2) (근)저당권·가등기담보권의 피담보채권, 전세금반환채권	26
(가) 저당권·근저당권의 피담보채권	26
(나) 가등기담보권의 피담보채권	34
(다) 전세금반환채권	37
(라) 채권의 확정	43
(마) 순위의 결정	44
(바) 담보권의 효력이 미치는 매각부동산의 범위	45
(3) 주택 및 상가건물의 임차보증금반환채권	46
(가) 주택임대차보호법 및 상가건물 임대차보호법의 적용범위	46
(나) 우선변제권의 발생 요건	48
(다) 배당요구	50
(라) 주택 또는 상가건물의 임차인	51
(마) 임차목적물의 인도(점유)	52
(바) 주민등록(전입신고) 또는 사업자등록신청	53
(사) 확정일자	59
(아) 소액임차인	61
(자) 등기된 임차권자	67
(차) 우선변제권의 내용	68
(카) 매수인에게 인수되는 보증금의 범위	72
(4) 근로자의 우선변제권	74
(가) 근로기준법, 근로자퇴직급여 보장법과 선원법의 규정	74
(나) 배당요구서에 붙여야 할 배당요구의 자격을 소명하는 서면	76
(다) 다수의 근로자가 임금채권으로 배당요구를 하는 경우의 주의사항 (재민 97-11 2항)	77

(라) 최종 3개월분의 임금	78
(마) 최종 3년간의 퇴직급여등	78
(바) 우선변제권의 효력	79
(사) 임금직접지급의 원칙과 배당	83
(아) 임금우선변제권의 적용 대상	83
(자) 우선변제권이 있는 임금채권과 가압류 등	85
(차) 선박우선평권 있는 채권과 임금우선평권 있는 채권 사이의 우선순위	85
(카) 임금채권자의 배당금채권(배당금지급청구권)에 대한 압류·가압류의 효력	86
(타) 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부의 판단 기준	87
(5) 국세·지방세 채권	87
(가) 압류·교부청구	87
(나) 조세채권 우선의 원칙	89
(다) 당해세 우선의 원칙	97
(6) 채납처분의 예에 따라 징수되는 공과금채권	101
(가) 납부기한 이전에 설정된 저당권등보다는 후순위이고 국세 및 지방세를 제외한 다른 채권보다 선순위인 채권	101
(나) 국세 및 지방세를 제외한 다른 채권보다 선순위이나 저당권등과의 순위가 규정되어 있지 않은 채권	102
(다) 채납처분의 예에 따라 징수하지만 징수순위에 관한 별도의 규정이 없는 채권	103
(7) 재산형·과태료 등	103
(8) 집행력 있는 일반채권	104
(9) 한정승인이 이루어진 경우 상속재산의 강제집행절차(배당절차)에서 일반상속채권자가 한정승인자로부터 상속재산에 관하여 근저당권을 설정받은 고유채권자보다 우선하는지 여부	104
(10) 가압류채권	105
(가) 배당요구와 청구금액의 확정	105
(나) 가압류채권의 배당순위	106
(다) 가압류 후 담보권 설정 또는 소유권이 변동된 경우(개별상대효)	106
(11) 저당물의 제3취득자가 지출한 필요비·유익비채권	110
(가) 제3취득자의 범위	110
(나) 배당요구 및 변제의 범위	111
(다) 다른 절차와의 관계	112
마. 매각목적물이 일부 지분인 경우 전체에 관한 선순위 권리자에 대한 배당	112

바. 일부 지분에 대하여 근저당권이 설정된 후 지분 변동이 있는 경우	
근저당권의 효력 범위	113
사. 채권자취소권의 행사와 배당	113
(1) 원물반환의 경우	113
(가) 전소유자 앞으로 환원 후 취소채권자에 의하여 경매가 개시된 경우	113
(나) 수익자에 대한 채권자의 배당요구	115
(다) 수익자의 부동산에 대하여 경매절차가 진행되는 중 사해행위취소 및 원상회복(말소)판결이 확정된 경우	116
(2) 가액반환의 경우	118
(3) 사해행위가 담보권설정행위인 경우	119
(가) 배당기일에 이의를 한 경우	119
(나) 배당표가 확정되었으나, 수익자가 배당금을 수령하지 못한 경우	120
(다) 배당표가 확정되고 수익자가 배당금을 수령한 경우	121
(4) 잉여금의 귀속	121
(5) 채권자취소권 행사를 위한 비용의 우선상환 가부	122
아. 외화채권 등의 환산	122
자. 잉여금의 처리	123
차. 배당기일의 지정 및 통지	125
(1) 배당기일의 지정	125
(2) 배당기일의 통지	125
카. 배당표의 작성	129
(1) 배당표원안의 작성	129
(가) 배당표원안의 작성시기와 작성자료	129
(나) 배당표원안의 경정	129
(다) 배당표원안의 비치와 열람	129
(2) 배당표에 적어야 할 사항	130
(가) 배당할 금액	132
(나) 집행비용	136
(다) 실제 배당할 금액	138
(라) 매각부동산	139
(마) 채권자	139
(바) 채권금액	139
(사) 배당순위	140
(아) 이유	148

(자) 채권최고액	148
(차) 배당비율, 배당액	148
(카) 잔여액	150
(타) 공탁번호(공탁일)	150
(3) 회생채무자의 부동산, 파산재단 또는	
개인회생재단에 속하는 부동산이 매각된 경우	150
(가) 회생채무자 소유의 부동산이 매각된 경우	150
(나) 파산재단에 속하는 부동산이 매각된 경우	152
(다) 개인회생재단에 속하는 부동산이 매각된 경우	155
타. 배당기일의 실시	157
(1) 배당표의 확정	157
(2) 차액지급 또는 채무인수 시의 잔여액의 납부	158
(3) 사법보좌관이 작성한 배당표에 대한 이의절차의 변경	159
(4) 배당표에 대한 이의	159
(가) 이의를 할 수 있는 자 및 이의시기 등	159
(나) 절차상의 사유에 기한 이의(형식상의 이의)	161
(다) 실체상의 사유에 기한 이의	162
파. 배당이의의 소	172
(1) 개설	172
(2) 배당이의의 소와 부당이득반환청구의 소의 관계	173
(3) 소송요건	175
(가) 소송목적의 값의 산정	175
(나) 제소기간	175
(다) 관할법원	176
(라) 소의 이익과 당사자적격	176
(4) 소송절차	180
(가) 소의 제기와 접수	180
(나) 청구취지와 원인	180
(다) 공격방어방법	181
(라) 증명책임	184
(마) 소의 변경	185
(바) 심리	185
(사) 원고 불출석에 의한 소의 취하	186
(아) 재판상 화해, 청구의 포기·인낙	187

(5) 판결	187
(가) 판결의 형식	187
(나) 추가배당·재배당 및 배당표의 재조제	190
(다) 판결의 효력	192
(6) 소송 완료 후 배당의 실시	196
(7) 배당이의의 소와 사해행위취소소송의 병합	196
하. 배당의 실시	197
(1) 배당을 실시하여야 할 경우	197
(가) 배당이의가 없는 경우	197
(나) 배당이의가 있는 경우	198
(2) 집행정지서류의 제출과 배당	199
(가) 강제경매의 경우	199
(나) 담보권 실행을 위한 경매의 경우	200
(3) 배당액 지급 등의 절차	200
(가) 배당액 지급 등의 주체	200
(나) 배당액의 지급	202
(다) 집행력 있는 정본 또는 채권증서의 교부, 영수증의 교부	205
(라) 배당액의 공탁	206
(4) 추가배당	221
(가) 추가배당사유(민집 161조 2항, 3항)	222
(나) 추가배당절차	225
(5) 배당기일조서의 작성	227
15. 경매신청의 취하	231
가. 취하의 시기 및 요건	231
(1) 매수신고가 있기 전까지의 취하	231
(2) 매수신고가 있는 후의 취하	231
(3) 재매각명령 후의 취하	233
(4) 이중경매신청의 취하	233
나. 취하할 수 있는 사람	233
다. 취하의 방식	234
라. 취하 후의 처리	236
(1) 경매절차의 종료	236
(2) 경매개시결정등기의 말소촉탁	237
마. 경매신청취하의 합의	239

제2절 담보권 실행 등을 위한 경매	240
1. 총설	240
2. 임의경매와 강제경매의 절차상 같은 점과 차이점	240
가. 강제경매에 관한 규정의 준용범위	240
(1) 규정의 준용	240
(2) 준용내용의 개략	241
(가) 매각절차 개시	241
(나) 매각 준비절차	241
(다) 매각·매각결정 및 대금지급절차	241
(라) 배당절차 등	242
나. 임의경매와 강제경매의 차이점	242
(1) 집행권원의 요부	242
(2) 공신적 효과가 인정되는 범위	242
(3) 불복사유	243
(4) '한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률'의 적용 여부	244
(5) 도산절차와의 관계	244
3. 관할법원	245
4. 임의경매의 신청	246
가. 신청 방식	246
나. 신청서에 적어야 할 사항	246
(1) 채권자(민집규 192조 1호)	247
(가) 채권자의 이름, 주소	247
(나) 채권자 대리인의 이름, 주소	249
(다) 저당권 공유자의 경매신청	249
(라) 대위변제한 근저당권자의 경매신청	249
(2) 채무자·소유자(민집규 192조 1호)	250
(3) 담보권의 표시(민집규 192조 2호)	252
(4) 피담보채권의 표시(민집규 192조 2호)	254
(가) 피담보채권 존재의 소명	254
(나) 피담보채권의 표시(청구금액의 표시)	254
(다) 피담보채권이 금전 이외의 대체물의 일정수량의 지급을 목적으로 하는 경우	256
(라) 피담보채권의 이행지체	256
(마) 전세권자의 경우	257
(바) 근저당권의 경우	258

(5) 담보권 실행의 대상인 재산의 표시(민집규 192조 3호)	261
(가) 표시방법	261
(나) 공유지분에 대한 임의경매	261
(다) 민법 365조의 일괄경매	262
(라) 부동산의 일부에 대한 저당권자의 경매신청	264
(마) 건물 일부에 대한 전세권자의 경매신청	264
(바) 부합물과 중물	264
(사) 구분건물에 대한 저당권 설정 후 그 구분건물이 다른 구분건물과 합체된 경우	265
(아) 공장저당권을 실행하는 경우	266
(자) 공장재단저당권, 광업재단저당권을 실행하는 경우	270
(차) 민법 368조에 의한 공동저당에서 차순위저당권자에 의한 경매신청	271
(6) 신청연월일	274
(7) 경매할 법원	275
(8) 신청인 또는 대리인의 기명날인 또는 서명	275
다. 청구금액의 확장	275
(1) 청구금액의 확정	275
(2) 경매신청 후 신청채권자의 청구금액 확장	275
(3) 다른 피담보채권의 추가 또는 교환	276
(4) 청구금액에 이자의 기재가 없는 경우	277
(5) 청구금액의 확장을 위한 이중경매신청	278
(6) 신청채권자 이외의 담보권자의 청구금액의 확장	278
라. 첨부서류	279
(1) 담보권의 존재를 증명하는 서류	279
(2) 담보권의 승계를 증명하는 서류	279
(3) 채무자 또는 담보권설정자의 소유를 증명할 서류	280
(4) 그 밖의 첨부서류	281
(가) 자격증명서, 위임장, 등록면허세 영수필확인서, 부동산목록	281
(나) 채권증서, 저당권설정계약서, 피담보채권의 양수인이 채권양도의 대항요건을 갖추었다는 점을 증명할 서류의 제출 요부	281
(다) 즉시 채무자 명의로 등기할 수 있는 서류 등	281
(라) 한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률의 적용대상이라는 증명	282
5. 매각절차의 개시 등	282
가. 경매개시요건의 심사	282

나. 경매개시결정	283
다. 경매개시결정등기의 촉탁	285
라. 금융기관의 임의경매 신청 시 송달의 특례	286
(1) 발송송달	286
(2) 특례가 적용되는 금융기관의 범위	289
마. 임의경매개시결정에 대한 이의	289
(1) 개설	289
(2) 이의사유	290
(가) 절차상 이의사유	290
(나) 실체상 이의사유	290
(다) 이의사유의 존부가 불명한 경우의 처리	291
(3) 근저당권의 피담보채무를 변제한 자의 경매개시결정에 대한 이의	292
(가) 채무자 겸 근저당권설정자	292
(나) 채무자 아닌 근저당권설정자	292
(다) 제3취득자	292
(4) 사법보좌관 처분에 관한 이의신청절차의 미적용	292
(5) 매각절차의 집행정지를 구하는 일반 가처분의 배제	293
바. 매각절차에서의 승계	294
(1) 채무자(소유자)의 승계	294
(가) 경매개시결정 전에 이미 채무자(소유자)가 사망한 경우	294
(나) 집행개시 후에 채무자(소유자)가 사망하거나 특정승계가 이루어진 경우	295
(2) 채권자의 승계	296
(가) 집행개시 전의 승계	296
(나) 집행개시 후의 승계	296
사. 항고 또는 사법보좌관 처분에 대한 이의신청	297
아. 매각대금지급 후의 소유권 취득	298
(1) 소유권 취득	298
(2) 경매절차의 하자과 소유권 취득 여부	298
(가) 담보권의 부존재	298
(나) 담보권의 무효	298
(다) 담보권의 경매개시결정 전 소멸	299
(라) 담보권의 경매개시결정 후 소멸	299
6. 매각절차의 정지, 취소	300
가. 매각절차의 정지	300

(1) 담보권의 등기가 말소된 등기사항증명서(1호)	300
(2) 담보권 등기를 말소하도록 명한 확정판결의 정본(2호)	300
(3) 담보권이 없거나 소멸되었다는 취지의 확정판결의 정본(3호)	300
(4) 채권자가 담보권을 실행하지 않기로 하거나 경매신청을 취하하겠다는 취지 또는 피담보채권을 변제받았거나 그 변제를 미루도록 승낙한다는 취지를 적은 서류(4호)	300
(5) 담보권 실행을 일시정지하도록 명한 재판의 정본(5호)	301
나. 매각절차의 취소	301
다. 매각절차의 정지, 취소문서 제출의 종기	302
(1) 민사집행법 49조 1호, 2호, 5호의 서류와 같은 법 266조 1항 1호, 2호, 3호, 5호의 서류	302
(2) 민사집행법 49조 3호, 4호, 6호의 서류와 같은 법 266조 1항 4호의 서류	303
7. 배당절차	304
가. 공동저당에서의 배당	304
(1) 개설	304
(2) 임금채권, 조세채권, 소액보증금반환채권 등의 경우	307
(3) 동시배당의 경우	309
(가) 안분부담의 원칙	309
(나) 각 부동산의 경매대가의 의미	310
(다) 민법 368조 1항의 적용범위	311
(라) 동시배당의 몇 가지 실태	312
(마) 동시배당의 경우 배당표 작성방법	317
(4) 이시배당(異時配當)의 경우	319
(가) 차순위권자의 대위권	319
(나) 민법 368조 2항의 적용범위	320
(다) 대위의 효과	323
(5) 동일절차에서의 이시배당	323
(6) 동시배당과 이시배당이 경합하는 경우	324
(7) 특수한 경우의 배당	325
나. 근저당권의 공유자와 동순위의 근저당권자에 대한 배당	326
다. 채권자와 대위변제자와의 관계	327
라. 공장저당(협의)에서의 배당	329
(1) 여러 개의 공장저당권 상호 간의 배당관계	329
(가) 공장 및 광업재단 저당법 6조에서 정한 목록 내용이 동일한 경우	329

(나) 공장 및 광업재단 저당법 6조에서 정한 목록의 내용이 다른 경우	330
(2) 공장저당권과 보통저당권 사이의 배당관계	331
8. 형식적 경매에서의 실무상 문제	332
가. 형식적 경매의 의의	332
나. 형식적 경매의 종류	332
(1) 유치권에 의한 경매	332
(2) 협의의 형식적 경매의 종류	332
(가) 공유물분할을 위한 경매	332
(나) 자조매각	333
(다) 단주의 경매	333
(라) 타인의 권리를 상실시키는 경매	333
(마) 청산을 위한 경매	333
다. 형식적 경매의 절차	334
(1) 개요	334
(2) 경매의 신청	334
(3) 경매절차의 개시	337
(가) 압류	337
(나) 실체상 이유에 의한 개시결정에 대한 이의	337
(4) 현금화와 매각조건	338
(가) 소멸주의(민집 91조 2항, 3항, 4항)와 인수주의	338
(나) 현금화 준비	340
(다) 잉여주의 적용 여부	340
(라) 현금화 실시와 사후처리	341
(5) 현금화한 금전의 처리	342
(가) 배당요구	342
(나) 배당절차의 요부	342
(다) 신청인에 대한 매각대금 교부	344
(라) 교부절차	345
(6) 절차의 정지와 종료	345
(가) 절차의 정지·취소	345
(나) 절차의 종료	346
(7) 강제경매 또는 담보권 실행을 위한 경매와의 경합	346
제3절 강제관리	347
1. 총설	347

가. 의의	347
나. 절차의 개요	347
2. 강제관리의 대상	349
가. 집행법상의 부동산일 것	349
나. 목적부동산에 직접적인 수익이 있을 것	349
3. 집행법원	350
4. 강제관리의 신청	351
가. 신청의 방식	351
나. 신청서의 기재사항	351
다. 첨부서류	352
(1) 민사집행법 81조에서 정한 서류	352
(2) 그 밖의 첨부서류	352
(3) 증명서의 첨부을 요하지 아니하는 경우	352
라. 비용의 예납	352
마. 강제관리신청서의 접수	353
5. 압류절차	353
가. 강제관리개시결정	353
(1) 심리	353
(2) 강제관리개시결정의 내용	354
(3) 강제관리개시결정의 효력	356
(가) 채권자에 대한 효력	356
(나) 채무자에 대한 효력	356
(다) 수익지급의무를 부담하는 제3자에 대한 효력	357
(라) 압류의 효력이 미치는 범위	357
나. 강제관리개시결정등기의 촉탁	357
다. 강제관리개시결정의 송달	359
(1) 채무자에 대한 송달	359
(2) 채권자에 대한 송달	360
(3) 수익지급의무를 부담하는 제3자에 대한 송달	360
(4) 공유자에 대한 통지	361
라. 부동산의 침해방지를 위한 조치	361
마. 강제관리개시결정에 대한 이의	362
바. 강제관리와 강제경매의 경합	362
(1) 동일채권자의 신청에 의한 경합	362

(2) 다른 채권자의 신청에 의한 경합	363
(3) 가압류 또는 가처분집행과의 경합	364
사. 가압류집행을 위한 강제관리의 본집행으로의 이행절차	364
6. 현금화절차	365
가. 조세 그 밖의 공과금 주관 공공기관에 대한 통지	365
나. 현황조사	366
다. 관리인	366
(1) 개설	366
(2) 관리인의 임명	366
(3) 관리인의 해임·사임	368
(가) 관리인의 해임	368
(나) 관리인의 사임	368
(4) 관리인의 지위	369
(5) 관리인의 권한	370
(가) 부동산의 점유	370
(나) 제3자에 대한 수익의 추심	370
(다) 관리의 방법	371
(6) 관리인의 의무	372
(가) 선관의무	372
(나) 계산보고의 의무	372
(7) 법원의 지휘감독	374
(8) 관리인의 보수	375
7. 공동집행	376
가. 공동강제관리	376
나. 이종관리신청	376
(1) 이종관리신청의 요건	377
(2) 이종관리신청을 할 수 있는 시기	378
(3) 이종개시결정절차	378
(4) 이종개시결정의 효력	378
다. 배당요구	378
(1) 배당요구를 할 수 있는 채권자	378
(2) 배당요구의 방식	379
(3) 배당요구를 할 수 있는 시기	379
(4) 배당요구의 철회 제한	380

(5) 배당요구에 대한 집행법원의 조치	380
(가) 접수	380
(나) 배당요구의 통지	380
(6) 배당요구의 효력	380
8. 배당절차	381
가. 총설	381
나. 배당에 제공할 수익(배당재단)	382
다. 변제금 교부	383
(1) 요건	383
(2) 교부액의 공탁	383
(가) 의의	383
(나) 교부유보공탁	384
(다) 불출석공탁	384
(3) 사유신고의 방식	385
(4) 교부 이후의 절차	385
라. 협의에 의한 배당	386
(1) 개설	386
(2) 협의성립의 요건	387
(3) 협의 내용의 한계	387
(4) 배당협의기일조서의 작성	388
(5) 관리인의 배당실시	388
(6) 관리인의 배당액 공탁과 사유신고의 방식	389
(가) 배당액 공탁	389
(나) 사유신고의 방식	389
(7) 협의가 불성립한 경우의 조치	390
(8) 배당실시 후 조치	391
마. 배당표에 의한 배당	392
(1) 집행법원의 배당표 작성	392
(2) 배당의 실시	392
9. 강제관리의 정지·취소	393
가. 강제관리의 정지	393
(1) 정지사유	393
(2) 정지의 방법	394
(3) 집행정지의 효력	395

나. 강제관리의 취소	397
(1) 취소결정의 필요성	397
(2) 취소사유	397
(가) 변제의 완료	397
(나) 비용의 불예납	398
(다) 부동산의 멸실 등	398
(라) 수익부족	398
(마) 일반의 집행취소서류의 제출	399
(바) 일부 절차의 취소	399
(3) 취소결정절차	400
(4) 취소결정의 효력	401
10. 강제관리절차의 종결	402
가. 종결원인	402
(1) 강제관리신청의 취하	402
(2) 강제관리절차 취소결정의 확정	403
나. 종결에 따른 사무	403

제4장 선박, 항공기, 자동차, 건설기계 및 소형선박에 대한 강제집행 404

제1절 선박에 대한 집행	404
1. 총설	404
2. 선박집행의 대상	405
가. 선박의 개념	405
나. 등기할 수 있는 선박	406
다. 건조 중인 선박	408
라. 외국선박	408
마. 그 밖의 문제	411
바. 압류의 제한	411
3. 집행법원	412
가. 선박집행사건의 관할	412
나. 사건의 이송	413
4. 강제집행의 신청	414
가. 선박에 대한 강제집행의 방법	414
나. 강제경매신청의 방식	414
다. 신청서에 적어야 할 사항	414

라. 첨부서류	415
(1) 집행력 있는 정보 등	415
(2) 채무자가 소유자인 경우에는 소유자로서 선박을 점유하고 있다는 것을 소명할 수 있는 증서(민집 177조 1항 1호 전단)	415
(3) 채무자가 선장인 경우에는 선장으로서 선박을 지휘하고 있다는 것을 소명할 수 있는 증서(민집 177조 1항 1호 후단)	416
(4) 선박에 관한 등기사항을 포함한 등기사항증명서(민집 177조 1항 2호)	417
(5) 등기부에 채무자의 소유로 등기되지 아니한 선박에 대하여는 즉시 채무자 명의로 등기할 수 있음을 증명하는 서류(민집 172조, 81조 1항 2호)	417
(6) 정박증명서	418
(7) 항해준비미완료 보고서	419
(8) 그 밖의 첨부서류	420
마. 비용의 예납	420
바. 경매신청서의 접수	421
5. 경매개시결정(압류절차)	421
가. 심리	421
나. 강제경매개시결정의 내용	421
다. 경매개시결정등기의 촉탁	423
(1) 등기선박의 경우	423
(2) 미등기선박의 경우	423
(3) 전조 중인 선박의 경우	425
(4) 외국선박의 경우	425
라. 선박국적증서등의 제출	425
(1) 개설	425
(2) 수취·제출명령의 대상문서와 그 시기	425
(3) 수취·제출명령의 내용과 상대방	426
(4) 수취·제출명령의 효력	427
마. 압류선박의 정박 및 운행허가	429
(1) 압류선박의 정박	429
(가) 압류된 선박의 정박의무	429
(나) 정박명령의 내용	429
(다) 정박명령의 성질	429
(2) 선박운행허가	430
(가) 제도의 취지	430

(나) 선박운행허가결정의 요건	430
(다) 선박운행허가의 신청과 결정	431
(라) 선박운행허가결정의 확정과 그 효력	431
(마) 선박운행허가의 종료와 그 절차	432
바. 압류의 효력발생시기	433
사. 경매개시결정의 후속절차	433
6. 선박집행절차에 있어서의 이해관계인	433
가. 민사집행법 90조의 준용에 의한 이해관계인	434
나. 민사집행법 179조에 의한 이해관계인	434
(1) 선장	434
(2) 선박소유자	434
다. 선장에 대한 판결에 의한 집행	434
(1) 선장에 대한 판결과 그 집행	434
(2) 압류 후 선박소유자와 선장의 변경	435
7. 선박집행에서의 보전처분	435
가. 선박집행신청 전의 선박국적증서등의 인도명령	435
(1) 의의와 요건	435
(2) 관할법원	436
(3) 인도명령의 절차	436
(4) 인도명령의 집행	437
(5) 선박집행으로의 이행	438
나. 감수(監守)·보존처분	439
(1) 감수·보존처분의 의의	439
(2) 감수·보존처분의 신청과 명령	439
(가) 신청	439
(나) 비용	440
(다) 감수·보존명령의 내용	441
(3) 감수·보존처분의 집행	442
(가) 집행의 방법	442
(나) 집행의 내용	442
(4) 감수·보존처분의 효력	443
(가) 압류의 효력발생	443
(나) 감수·보존처분의 효력지속시기	444
(다) 감수명령에 위반한 발항(發港)의 효력	444

(5) 감수·보존처분에 대한 불복	444
8. 현금화와 배당	445
가. 총설	445
나. 현황조사보고서의 특칙	446
(1) 보고서의 내용	446
(2) 기재사항	446
(3) 첨부서류	447
(4) 불복방법	447
다. 매각기일공고의 특칙	447
(1) 공고의 내용	447
(가) 민사집행법 106조를 준용한 공고 내용	447
(나) 민사집행규칙 56조를 준용한 공고 내용	448
(다) 선박의 표시와 그 정박한 장소	448
(2) 매각기일공고의 방법	448
라. 집행비용	450
(1) 선박감수·보존비용	450
(2) 항만시설사용료	452
(3) 감수·보존과 관련된 보험료	452
마. 배당	452
(1) 개설	452
(2) 선박우선특권 상호 간의 순위	453
(3) 선박우선특권의 소멸	453
(4) 선박수리비 채권과 관련한 문제	453
(5) 선박우선특권이 인정되는 임금채권과 관련한 문제	454
(가) 선박우선특권이 인정되는 임금채권의 범위	454
(나) 임금 대위변제의 경우	455
(다) 재해보상금 중 선원의 사망으로 인한 유족보상금	455
(라) 근로기준법·근로자퇴직급여 보장법상의 최우선변제권 있는 임금채권과의 관계	455
(6) 외화채권의 문제	456
9. 선박집행절차의 취소	456
가. 취소의 원인	456
나. 관할 위반으로 말미암은 절차의 취소	456
(1) 의의	456

(2) 적용범위	457
(3) 압류 후 선박의 발항	457
다. 보증의 제공에 의한 강제경매절차의 취소	457
(1) 제도의 취지	457
(2) 취소의 요건	458
(가) 민사집행법 49조 2호 또는 4호 서류의 제출	458
(나) 매수신고 전 보증의 제공	458
(3) 집행법원의 취소결정과 불복방법	460
(4) 집행법원의 후속조치	461
(가) 보증금에 대한 배당 등의 실시	461
(나) 보증의 반환	461
라. 선박국적증서등을 수취할 수 없는 경우의 경매절차의 취소	462
10. 선박을 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매	463
가. 의의	463
나. 신청서의 기재사항 등	463
다. 선박의 점유자에 대한 선박국적증서등의 인도명령	464
(1) 의의	464
(2) 인도명령의 내용	465
(3) 명령의 상대방	465
(4) 즉시항고	465
(5) 송달 전의 집행	466
라. 규정의 준용	466
11. 선박지분에 대한 집행	466
가. 선박지분에 대한 강제집행의 방법	466
나. 선박의 지분에 대한 집행절차	467
(1) 집행법원	467
(2) 강제집행의 신청	467
(3) 압류명령	467
(4) 현금화 및 변제절차	468
(5) 지분이전등기	469
제2절 항공기에 대한 집행	469
1. 원칙	469
2. 항공기집행의 절차	470
3. 선박집행과의 차이	470

가. 민사집행규칙 106조 후문	470
나. 그 밖의 차이	472
(1) 선장에 관한 것	472
(2) 선박관리인에 관한 것	472
(3) 현황조사와 물건명세서에 관한 것	472
(4) 평가서의 사본에 관한 것	472
4. 집행의 대상	473
5. 항공기를 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매	473
가. 항공기집행 규정의 준용	474
나. 부동산임의경매 규정의 준용	474
다. 선박임의경매 규정의 준용	474
제3절 자동차에 대한 집행	475
1. 총설	475
2. 집행의 대상	475
3. 부동산강제경매 규정의 준용	477
가. 원칙	477
나. 특별 준용 규정(민집규 128조 1항)	477
다. 준용되지 않는 규정(민집규 128조 2항)	477
라. 그 밖의 규정	479
4. 집행법원	479
가. 원칙 : 사용본거지주의	479
나. 예외 : 소재지주의	480
(1) 사건을 이송받은 경우	480
(2) 강제경매신청 전의 인도명령	480
5. 경매절차의 개시	480
가. 강제경매의 신청	480
(1) 신청서의 기재사항	480
(2) 신청서의 첨부서류	481
나. 강제경매개시결정	481
(1) 개시결정의 내용	481
(2) 개시결정의 절차	482
(3) 인도명령의 발령	482
(4) 즉시항고	482
다. 압류의 효력발생시기	484

6. 자동차인도명령	484
가. 총설	484
나. 인도명령의 종류와 절차	485
(1) 민사집행규칙 111조 1항 본문의 인도명령	485
(가) 인도명령의 발령	485
(나) 인도명령의 집행	485
(2) 제3자에 대한 인도명령	486
(가) 의의	486
(나) 절차	486
(3) 강제경매신청 전의 인도명령	486
(가) 의의	486
(나) 관할	487
(다) 절차	487
(라) 송달과 집행제한	488
다. 인도명령의 성질 및 집행	489
라. 인도명령에 대한 불복	489
마. 집행관의 인도집행 신고	489
바. 인도집행불능으로 말미암은 집행절차 취소	490
사. 인도명령의 실효와 자동차의 반환	491
7. 자동차의 보관·이전과 사건의 이송	491
가. 자동차의 보관	491
(1) 집행관의 직접 보관 원칙	491
(2) 보관위임	491
(3) 공시	491
(4) 운행금지 조치	492
(5) 보관장소와 보관방법	492
나. 운행허가	492
(1) 의의	492
(2) 절차	493
(3) 즉시항고	494
다. 자동차의 이동명령 및 인계명령의 촉탁	494
(1) 자동차의 이동명령	494
(2) 인계명령의 촉탁	494
라. 사건의 이송	495

(1) 의의	495
(2) 이송의 사유	495
(3) 이송의 절차	496
8. 현금화 및 변제절차의 특칙	496
가. 매각의 실시시기	496
나. 배당요구의 종기	497
다. 최저매각가격결정의 특례	497
(1) 특례의 필요성	497
(2) 요건과 평가방법	497
(3) 평가서의 제출	498
(4) 불복방법	498
라. 매각기일의 공고	499
마. 특별매각방법	499
(1) 의의	499
(2) 특별매각의 실시명령	500
(가) 특별매각의 요건	500
(나) 실시기관	500
(다) 조건의 부가	500
(3) 압류채권자의 의견청취	500
(4) 매수신고의 보증	501
(5) 특별매각의 통지	501
(6) 특별매각조서	501
(7) 매각결정기일의 지정과 통지	502
바. 양도명령에 따른 매각	502
(1) 의의	502
(2) 양도명령의 신청	502
(3) 대금납부신고	503
(4) 매각허가결정	503
(5) 불복방법	504
(6) 매각허가결정의 확정 후 절차	504
사. 매수인에 대한 자동차의 인도	504
(1) 인도의 시기	504
(2) 자동차의 인도 방법과 신고	504
아. 집행정지 중의 매각(긴급매각)	505

(1) 의의	505
(2) 집행관에 대한 통지	505
(3) 긴급매각의 절차	505
(4) 상대방에 대한 통지	506
(5) 매각대금의 공탁	506
9. 집행신청이 취하된 경우의 특칙	506
가. 집행관에 대한 통지	506
나. 집행관의 통지와 자동차인도	506
다. 인도불능 시 자동차의 매각	507
(1) 의의	507
(2) 매각의 요건	507
(3) 매각의 신청	507
(4) 매각의 절차	508
(5) 매각대금의 교부절차	508
10. 자동차를 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매	509
가. 총설	509
나. 신청서의 기재사항과 첨부서류	509
다. 준용 규정	509
(1) 자동차강제경매 규정의 준용	509
(2) 부동산임의경매 규정의 준용	510
(3) 선박임의경매 규정의 준용	510
11. 자동차지분에 대한 경매	510
제4절 건설기계에 대한 강제집행	511
제5절 소형선박에 대한 강제집행	511
◆ 색인	513
• 사항색인	515
• 조문색인	522
• 판례색인	544

각 권 차례

I. 집행총론

제1편 총론

제1장 민사집행법 개요	3
1. 민사집행법의 제정 연혁	3
2. 민사집행법의 편제	3
3. 총칙	4
4. 강제집행	5
5. 담보권 실행 등을 위한 경매	6
6. 보전처분	6
제2장 민사집행의 의의와 종류	7
제1절 민사집행의 의의	7
제2절 강제집행	7
1. 강제집행의 의의	7
2. 강제집행절차와 판결절차의 관계	9
3. 강제집행의 종류	10
제3절 담보권 실행 등을 위한 경매	15
1. 의의	15
2. 담보권 실행을 위한 경매의 종류	16
3. 형식적 경매의 종류	16
제4절 보전처분의 집행	17
제3장 민사집행의 집행기관	18
제1절 의의 및 종류	18
제2절 집행기관의 관할	18
1. 직무관할	18
2. 토지관할	19
3. 관할을 정하는 표준	19
제3절 집행관	19
1. 의의	19
2. 집행관의 임명과 감독 및 집행관사무소의 설치	20